

1511243-63.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163320/2021 - 03º D.P. SUMARE, 18538862 - 03º D.P. SUMARE, 691/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2163320 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN BARBOSA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511243-63.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511243-63.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163320/2021 - 03º D.P. SUMARE, 18538862 - 03º D.P. SUMARE, 691/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2163320 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN BARBOSA DE LIMA FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

KEVIN BARBOSA DE LIMA FERNANDES, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 51/52).

Defesa preliminar (páginas 65/70). Notificação (página 78). Recebimento da denúncia (páginas 75/76). Citação pessoal (página 109). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 137/138). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 137/138), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) desclassificação típica; b) privilégio (páginas 141/144).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia química-toxicológica (páginas 89/91).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Rafael Donizeti Bolognesi e Vitor José Fava Baeto narraram que, durante patrulhamento em lugar conhecido pela comercialização de estupefacientes, três pessoas saíram correndo do mato. Duas delas conseguiram fugir e uma foi encalçada, quem seja, o réu, que trazia consigo algumas porções de drogas nas mãos e falou para os policiais, ali no calor dos acontecimentos, que estava no exercício da traficância no local, sendo que logo chegaria uma carga nova de entorpecentes para ele vender (páginas 137/138).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares não deixaram margem para dúvida. Não houve sequer pálido indício de que eles quisessem prejudicar inocente. Nem conheciam o acusado.

Insulada, pois, a negativa de autoria articulada em interrogatório judicial.

Lembra-se, inclusive, que, na seara policial, o denunciado declarou que "estava na atividade de tráfico de drogas por volta de uma semana para ganhar dinheiro para ajudar a pagar o aluguel, que ganhava cerca de R\$ 150 a R\$ 170, por dia de serviço, e que já estava no final da carga de serviço. Que estava aguardando chegar outro kit de drogas para continuar o serviço" (página 04).

Como se não bastasse, do seu aparelho celular foi extraída a seguinte mensagem, que teria sido endereçada pelo réu à sua namorada: "Passa pelo bar do Careca lá e fala pra ele ainda que não chegou o pó. Na hora que chega eu vô dá um jeito de leva lá pra ele já pega a coca. Passa aí e avisa" (página 103).

Tudo isso considerado, certo que Kevin Barbosa de Lima Fernandes, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, e 02 (duas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Passo à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, consigno que parte da droga apreendida e comercializada pelo denunciado possui efeito extremamente viciante e alucinógeno (crack), desumanizando seus usuários, que perambulam pelas cidades, entregues ao vício e dispostos à prática de toda espécie de maldade, daí que exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, pela atenuante da maioridade relativa (réu nascido em 12/11/2002), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), impossibilitada a diminuição aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a habitualidade do réu na traficância. Os dados extraídos do seu aparelho celular tornaram clarividente isso.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado em consonância com a circunstância judicial desfavorável. Note-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (STJ - Jurisprudência em tese nº 6 - Lei de Drogas II).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar KEVIN BARBOSA DE LIMA FERNANDES, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a prisão preventiva (páginas 34/36), para a garantia da ordem pública. O réu, servindo ao chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA